UNIVERSIDAD NACIONAL
MICAELA BASTIDAS
DE APURÍMAC

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

# Resolución Directoral N°0185-2026-DIGA-UNAMBA

**Tamburco, 03 de agosto de 2026**

**VISTOS:**

Informe N° 211-2026-UT-UNAMBA, Carta N° 2287-2026-DIGA-UNAMBA, Opinión Legal N° 197-2026-J.OAJ-UNAMBA y demás antecedentes que obran en el expediente administrativo;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, en virtud de la delegación de facultades conferida mediante Resolución Rectoral N° 198-2026-R-UNAMBA, corresponde a la Dirección General de Administración emitir el presente acto administrativo dentro del ámbito de las competencias delegadas;

# Resolución Directoral N°0185-2026-DIGA-UNAMBA

**Tamburco, 03 de agosto de 2026**

Que, el Decreto Legislativo N° 1441, de fecha domingo 16 de setiembre de 2018, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, establece los principios, normas y procedimientos que regulan la administración de los fondos públicos, disponiendo la centralización de los recursos en la Cuenta Única del Tesoro Público, así como su administración conforme a las disposiciones emitidas por la Dirección General del Tesoro Público;

Que, La Directiva N° 0004-2024-EF/52 y las Resoluciones Directorales N° 0011-2024-EF/52.01 y N° 004-2024-EF/52.06 establecen el procedimiento para la centralización, traslado y acreditación en la Cuenta Única del Tesoro Público de los recursos provenientes, entre otros, de la aplicación de penalidades contractuales y de la ejecución de garantías, regulando las actuaciones que deben observar las entidades públicas para su adecuado registro y administración;

Que, mediante el Informe N° 211-2026-UT-UNAMBA, de fecha 30 de julio de 2026, el Jefe de la Unidad de Tesorería, en su **análisis** refiere que, Las penalidades constituyen recursos generados por el incumplimiento de obligaciones contractuales de los proveedores, financieramente, se registran bajo los rubros de Recursos Directamente Recaudados o Recursos Determinados, el importe total a centralizar asciende a S/ 161,440.88. (Ciento sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta con 88/100 soles), en ese contexto, corresponde que las penalidades sean registradas oportunamente en el SIAF-SP, identificado con la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados, así como efectuar su centralización financiera en la Cuenta Única del Tesoro Público cuando dicha operación se encuentre prevista por la normativa del Sistema Nacional de Tesorería. **Concluyendo que**, la centralización de los recursos en la Cuenta Única del Tesoro Público debe realizarse de conformidad con las disposiciones emitidas por la Dirección General del Tesoro Público, preservando en todo momento la identificación de la fuente de financiamiento y del rubro de origen. El procedimiento permitirá fortalecer el control de los recursos públicos, la conciliación bancaria con el Tesoro Público, así como con la Unidad de Contabilidad, la transparencia y el cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Tesorería. Asimismo, en la página de transparencia de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, se publicó todas las penalidades aplicadas del año 2024 (centralizado del 2022 y 2023),

# Resolución Directoral N°0185-2026-DIGA-UNAMBA

**Tamburco, 03 de agosto de 2026**

2025 y desde el año 2026 la Unidad de Tesorería notifica al correo del proveedor mediante una nota de débito de la penalidad aplicada y que, a la fecha no hubo un descargo o pronunciamiento por parte de los proveedores o contratistas. Por último, solicitó la aprobación mediante la emisión de un acto resolutivo, para el registro administrativo SIAF y centralización definitiva de los ingresos por penalidad por el monto de s/. 161,440.88;

Que, mediante la Carta 2287-2026-DIGA-UNAMBA, de fecha 30 de julio de 2026, el Director General de Administración, solicita la aprobación mediante acto resolutivo el procedimiento de registro administrativo y la finalidad de formalizar su incorporación al Sistema Integrado de Administración Financiera de Sector Publico (SIAF-SP) y garantizar su adecuada canalización a través de la Cuenta Única del Tesoro Público;

Que, posteriormente se emite la Opinión Legal N° 197-2026-J.OAJ-UNAMBA, de fecha 03 de agosto de 2026, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, menciono que, el Jefe de la Unidad de Tesorería en su Informe N° 211-2026-UT-UNAMBA, en sus conclusiones, señala que, todas las penalidades del año 2024 (centralizado del 2022 y 2023), 2025 aplicadas fueron debidamente publicadas en la página de transparencia de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, y desde el año 2026 la Unidad de Tesorería notifica al correo del proveedor mediante una nota de débito de la penalidad aplicada y que, a la fecha no hubo un descargo o pronunciamiento por parte de los proveedores o contratistas, es decir que éstos habrían quedado firmes y consentidos. Consecuentemente opinó respecto a la procedencia de aprobación mediante acto resolutivo para el procedimiento de registro administrativo y centralización definitiva de los ingresos por penalidad

Que, la Unidad de Tesorería ha efectuado la consolidación y verificación de las penalidades contractuales aplicadas, correspondiendo su regularización administrativa mediante el registro y la centralización definitiva de los recursos en la Cuenta Única del Tesoro Público, conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. Entonces, en atención a los informes técnico y legal que obran en el expediente, y verificándose el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, resulta procedente aprobar el registro administrativo y la centralización definitiva de los ingresos

# Resolución Directoral N°0185-2026-DIGA-UNAMBA

**Tamburco, 03 de agosto de 2026**

provenientes de penalidades contractuales a favor de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades delegadas el Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

**RESUELVE:**

**Artículo Primero. - APROBAR** el registro administrativo en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) y la centralización definitiva de los ingresos provenientes de penalidades contractuales por el importe total de **S/ 161,440.88 (Ciento sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta con 88/100 soles)**, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1441, la Directiva N° 0004-2024-EF/52 y demás normas aplicables del Sistema Nacional de Tesorería.

**Artículo Segundo. - AUTORIZAR** a la **Unidad de Tesorería** de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac a efectuar todas las acciones administrativas, financieras y operativas que resulten necesarias para el registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

**Artículo CUARTO. - ENCARGAR** a la Unidad de Tesorería, a la Oficina de Contabilidad y, de corresponder, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la ejecución de las acciones administrativas, presupuestales y contables necesarias para el cumplimiento de la presente resolución.

**Artículo QUINTO. - NOTIFICAR** la presente resolución a las unidades orgánicas correspondientes para su conocimiento y cumplimiento.

**Artículo SEXTO.- Disponer** la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia Institucional, conforme a la normativa vigente.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel I. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ASESORÍA LEGAL

c.c.
Rectorado
Tesorería
OTI.
Transparencia.
Archivo.
RLBB/ D.DIGA